

Cabe advertir respecto a la cuestión anterior, que en el caso de que, en lugar de ramas estuviéramos hablando de raíces, el propietario de la finca invadida tendría derecho a cortarlas por sí mismo dentro de su heredad. Así lo establece el art. 592 del CC al disponer que, si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de estos derechos a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad.

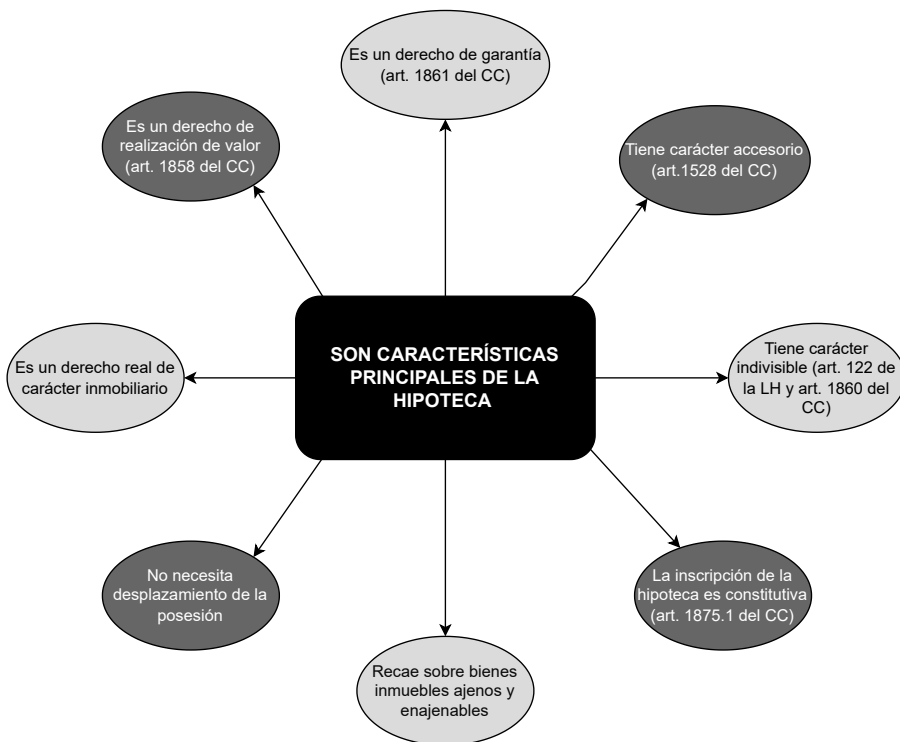
4. LA HIPOTECA Y OTRAS GARANTÍAS DE CRÉDITO

La hipoteca inmobiliaria

1530

La hipoteca es el derecho real que grava bienes materiales sujetándolos a responder del cumplimiento de una obligación dineraria. Tanto el artículo 1876 del Código Civil como el artículo 104 de la Ley Hipotecaria, hacen referencia a la hipoteca, señalando que es aquella que «sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida».

A TENER EN CUENTA. A continuación, pasamos a reproducir aquellos aspectos más relevantes en relación con la hipoteca, si bien se aconseja la lectura de los arts. 104 a 197 de la Ley Hipotecaria.



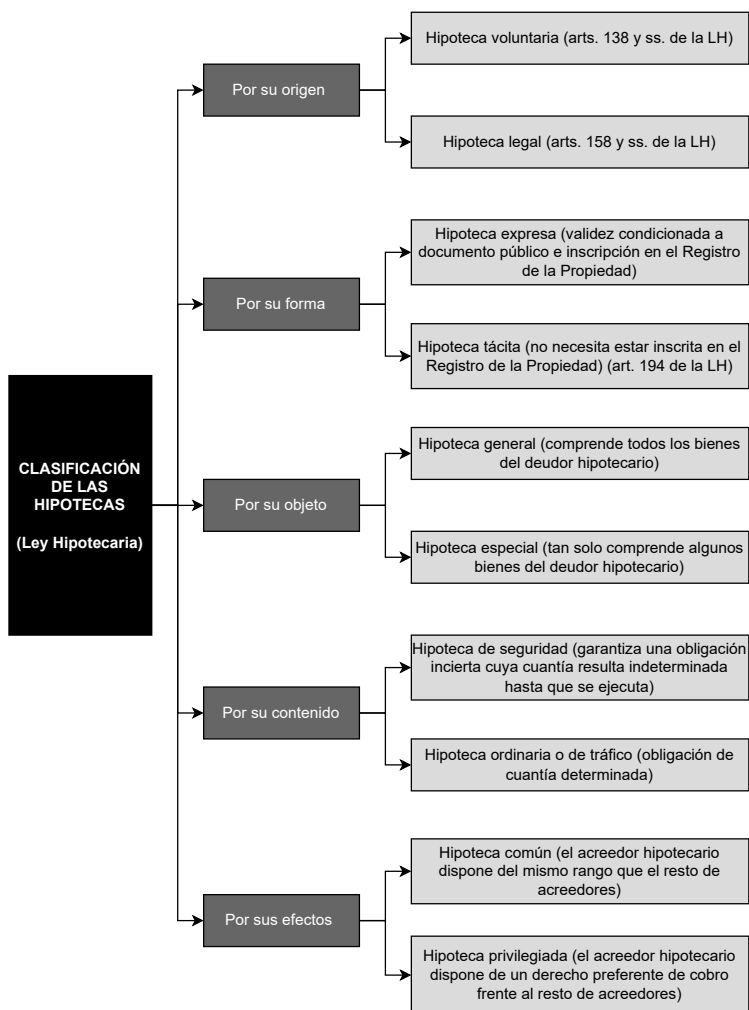
CUESTIÓN

Has heredado, junto a tus hermanos, una deuda hipotecaria adquirida por tu progenitor. Decidís dividir la deuda en cuotas proporcionales entre todos los herederos. Sin embargo, finalmente solo tú has pagado la parte que te corresponde. ¿Puedes solicitar que se extinga proporcionalmente tu parte en la deuda hipotecaria?

No, el heredero del deudor que haya pagado parte de la deuda no podrá pedir que se extinga proporcionalmente la prenda o la hipoteca mientras la deuda no haya sido satisfecha por completo (art. 1860.2 del CC).

➤ Clasificación de las hipotecas

Se puede establecer una clasificación de las hipotecas inmobiliarias por su origen, por su **forma**, por el **objeto**, por sus **efectos** y por su **contenido**:



➤ Estructura de la hipoteca

La estructura de la hipoteca inmobiliaria está formada por elementos personales (sujetos), elementos formales (formalidades de constitución) y elementos reales (objeto).

◆ Sujetos

Respecto a los sujetos que interviene en la hipoteca inmobiliaria, cabe destacar el **acreedor hipotecario, el deudor hipotecario y el dueño del bien hipotecado**:

- **Acreedor hipotecario:** titular del derecho de garantía hipotecaria sobre un inmueble del deudor. Puede ser una persona física o una persona jurídica que tenga plena capacidad de goce y disfrute de sus derechos. El acreedor hipotecario tiene una preferencia especial sobre el inmueble hipotecado para satisfacerse con la realización de su valor antes que los demás acreedores del deudor. Para determinar su orden de preferencia en el ámbito registral hay que estar al principio de *prior tempore potior iure*, por el cual tendrá preferencia la parte que se inscribiese primero en el Registro de Propiedad.
- **Deudor hipotecario:** es la persona que tiene la obligación de cumplir la obligación constituida en la hipoteca.
- **Dueño del bien hipotecado:** es el propietario de la cosa hipotecada y deberá de tener capacidad de obrar. La norma exige que sea dueño de la finca hipotecada, aunque existe la figura del hipotecante no deudor, que es una tercera persona propietaria de la obligación garantizada por la hipoteca pero que no está obligado al pago en caso de que no lo haga deudor. Es decir, este tercer poseedor adquiere el bien hipotecado pero el responsable del cumplimiento de la obligación sigue siendo el deudor hipotecario.

◆ Formalidades de constitución

Los elementos formales exigidos para su constitución son:

- Que se hayan constituido en escritura pública.
- La inscripción del título en el Registro de la Propiedad (art. 145 de la LH).

CUESTIÓN

En garantía de la devolución de un préstamo que Pablo hizo a Juanma, este último hipotecó ante notario un terreno de su propiedad a favor del primero. Habiendo vencido el plazo de devolución, Pablo pretende ejercitar la acción hipotecaria. Sin embargo, ninguno de los dos ha procedido a inscribir la hipoteca en el Registro de la Propiedad. ¿Qué consecuencia tendrá esta circunstancia?

La consecuencia será que Pablo no podrá ejercitar la acción hipotecaria porque la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad tiene naturaleza constitutiva.

◆ Objeto

En cuanto al **objeto de la hipoteca** inmobiliaria, este lo constituyen:

- La obligación garantizada (art. 105 de la LH).
- Los derechos hipotecables (arts. 106 y 107 del mismo texto legal).

CUESTIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 108 de la LH, no se podrán hipotecar:

- a) Las servidumbres, a menos que se hipotequen juntamente con el predio dominante, y exceptuándose, en todo caso, la de aguas, la cual podrá ser hipotecada.
- b) Los usufructos legales, excepto el concedido al cónyuge viudo por el Código Civil.
- c) El uso y la habitación.
- d) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: D

➤ **Inscripción hipoteca**

La inscripción de los títulos en el Registro de la Propiedad podrá inscribirse indistintamente por:

- Por el que adquiera el derecho.
- Por el que los transmita.
- Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir.
- Por quien tenga la representación de cualquiera de ellos.

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 7 de la LH dice que «el titular de cualquier derecho real impuesto sobre finca cuyo dueño no hubiere inscrito su dominio, podrá solicitar la inscripción de su derecho con sujeción a las normas prescritas en el Reglamento».

CUESTIÓN

De acuerdo con el artículo 12 de la LH, en la inscripción del derecho real de hipoteca se expresará...

- a) Únicamente el importe del principal de la deuda.
- b) El importe del principal de la deuda y, en su caso, el de los intereses pactados, o el importe máximo de la responsabilidad hipotecaria, identificando las obligaciones garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza de estas y su duración.
- c) El importe del principal de la deuda, el importe máximo de la responsabilidad hipotecaria y su duración.
- d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

RESPUESTA CORRECTA: B

En cuanto a las **cláusulas de vencimiento anticipado y demás cláusulas financieras de las obligaciones garantizadas por la hipoteca**, cualquiera que sea la entidad acreedora, en caso de calificación registral favorable de las mismas y de las demás cláusulas de trascendencia real, se harán constar en el asiento en los términos que resulten de la escritura de formalización (art. 12 de la LH).

➤ **Extensión de la hipoteca**

La extensión de la hipoteca es la garantía adicional que, por mención de la ley o por convenio entre las partes, se establece a favor del acreedor hipotecario. La Ley Hipoteca-

ria establece una serie de supuestos en los que los agregados de los inmuebles tendrán que ser considerados afectos a la garantía hipotecaria y, por el contrario, otros se considerarán excluidos de dicha garantía.

Lo concerniente a la **extensión de la hipoteca** se encuentra regulada en los arts. 109 a 112 de la LH.

➤ **Modificaciones de la hipoteca**

El art. 1878 del CC posibilita que el **crédito hipotecario sea enajenado o cedido a un tercero en todo o en parte**, con las formalidades exigidas por la ley.

En consecuencia, en lo concerniente a las modificaciones de la hipoteca inmobiliaria, habrá que estar, en lo que se refiere a la **venta de la finca hipotecada**, a la regulación dada en el art. 118 de la LH.

CUESTIÓN

Miriam vende a Jose una finca hipotecada, pactándose que Jose se subrogará no solo en las responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino también en la obligación personal con ella garantizada. ¿Quedará Miriam desligada de dicha obligación?

Sí, siempre que el acreedor haya prestado su consentimiento, el cual podrá ser, expreso o tácito.

Si no se hubiere pactado la transmisión de la obligación garantizada, pero el comprador hubiere descontado su importe del precio de la venta, o lo hubiese retenido y al vencimiento de la obligación fuere esta satisfecha por el deudor que vendió la finca, quedará subrogado este en el lugar del acreedor hasta tanto que por el comprador se le reintegre el total importe retenido o descontado.

Por su parte, de conformidad con lo previsto en el art. 149 de la LH, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el art. 1526 del CC, también se puede producir la **cesión**, en todo o en parte, **del crédito o préstamo garantizado con hipoteca**. El art. 149 de la Ley Hipotecaria establece la obligatoriedad de hacer la cesión en escritura pública y su inscripción en el Registro de la Propiedad. La eficacia de la cesión de créditos se producirá en el momento en que se eleve a escritura pública. Si el crédito hipotecario recae sobre un bien inmueble, la cesión del crédito surtirá efecto contra tercero a partir de la fecha de inscripción en el registro. Sin embargo, el art. 1527 del CC señala que, el deudor que saldara la deuda con el acreedor antes de tener conocimiento de la cesión quedará libre de la obligación.

Además, en el art. 1528 del CC se establece que: «la venta o cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio». El vendedor de buena fe no responderá de la solvencia del deudor, a menos que se hubiese estipulado expresamente o que la insolvencia fuese anterior y pública, tal como establece el art. 1529 del Código Civil.

En caso de que el cedente se responsabilice de la solvencia del deudor el art. 1530 del CC dice que: «Cuando el cedente de buena fe se hubiese hecho responsable de la solvencia del deudor, y los contratantes no hubieran estipulado nada sobre la duración de la responsabilidad, durará esta solo un año, contado desde la cesión del crédito, si estaba ya vencido el plazo».

CUESTIÓN

Laura vende de buena fe a Antonio una deuda que Juana había contraído con ella, y en el contrato ni se hace constar que el crédito es dudoso ni se estipula nada sobre la solvencia de Juana, a pesar de que su insolvencia es anterior al contrato y pública. En esta situación, ¿de qué deberá responder Laura respecto de Antonio?

- a) Solamente de la existencia y legitimidad del crédito al tiempo de la venta.
- b) De la existencia y legitimidad del crédito, y en cuanto a la solvencia responderá del precio recibido y de los gastos.
- c) Del pago de todos los gastos y daños y perjuicios causados.
- d) De la solvencia de Juana, pero en ningún caso de la existencia ni de la legitimidad del crédito al tiempo de la venta.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Acción hipotecaria**

De acuerdo con lo previsto en el art. 129 de la LH la acción hipotecaria podrá ejercitarse:

- **Directamente contra los bienes hipotecados sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el título IV del libro III de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil**, con las especialidades que se establecen en su capítulo V. Se aconseja la lectura de este procedimiento, que se encuentra regulado en los arts. 681 a 698 de la LEC, preceptos que se ocupan de las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados (hablaremos de la prenda en el punto siguiente).
- **Mediante la venta extrajudicial del bien hipotecado**, conforme al artículo 1858 del Código Civil, siempre que se hubiera pactado en la escritura de constitución de la hipoteca solo para el caso de falta de pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada.

CUESTIONES

1. Luciano hipoteca su vivienda como garantía de un préstamo que ha pedido su hija, Lucía. Si, llegado el caso, y ante el impago de la deuda, la entidad pretende presentar una ejecución hipotecaria, ¿a quién debe demandar?

- a) La demanda ejecutiva deberá dirigirse frente a Luciano.
- b) La demanda ejecutiva deberá dirigirse frente a Lucía.
- c) La demanda ejecutiva deberá dirigirse tanto frente a Lucía y, en su caso frente a Luciano pues, de conformidad con lo dispuesto en el art. 685 de la LEC, la demanda ejecutiva deberá dirigirse frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes.
- d) La demanda ejecutiva podrá dirigirse, a elección del demandante, frente a Luciano, frente a Lucía, o frente a ambos.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. La acción hipotecaria prescribirá:

- a) De conformidad con lo dispuesto en el art. 128 de la LH, en relación con lo dispuesto en el art. 1964 del CC, la acción hipotecaria prescribe a los veinte años, contados desde que pueda ser ejercitada (fecha de vencimiento).
- b) De conformidad con lo dispuesto en el art. 128 de la LH, en relación con lo dispuesto en el art. 1964 del CC, la acción hipotecaria prescribe a los quince años, contados desde que pueda ser ejercitada (fecha de vencimiento).
- c) De conformidad con lo dispuesto en el art. 128 de la LH, en relación con lo dispuesto en el art. 1964 del CC, la acción hipotecaria prescribe a los veinte años, contados desde el momento de su constitución.
- d) De conformidad con lo dispuesto en el art. 128 de la LH, en relación con lo dispuesto en el art. 1964 del CC, la acción hipotecaria prescribe a los quince años, contados desde el momento de su constitución.

RESPUESTA CORRECTA: A

A TENER EN CUENTA. Los créditos hipotecarios gozan de preferencia.

➤ **Las hipotecas especiales de los artículos 107 y 148 de la Ley Hipotecaria**

El art. 107 de la LH enumera una serie de hipotecas especiales que conviene mencionar: hipoteca del derecho de usufructo; hipoteca de la nuda propiedad; hipoteca de bienes anteriormente hipotecados; subhipoteca; hipoteca de los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros semejantes; hipoteca de concesiones administrativas; hipoteca de bienes vendidos con pacto de retro o a carta de gracia; hipoteca del derecho de retracto convencional; hipoteca de los bienes litigiosos; hipoteca de los bienes sujetos a condiciones resolutorias expresas; hipoteca de los pisos o locales en régimen de propiedad horizontal; hipoteca del derecho del rematante sobre los inmuebles subastados en un procedimiento judicial e hipoteca de censo.

CUESTIÓN

Micaela tiene hipotecada una finca de su propiedad y, constante su vigencia, pide en otra entidad distinta otro préstamo que también garantiza con la misma finca. En el primer contrato de préstamo hipotecario existe una cláusula a través de la cual la entidad exige, para dar el préstamo, que el inmueble no vuelva a hipotecarse hasta que sea íntegramente satisfecho. ¿Es válida la segunda hipoteca?

- a) Sí, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero del art. 107 de la LH, podrán hipotecarse los bienes anteriormente hipotecados, aun en el caso de que, tal y como ocurre en el supuesto de hechos expuesto, lo estén con el pacto de no volverlos a hipotecar.
- b) No, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero del art. 107 de la LH, no podrán hipotecarse los bienes anteriormente hipotecados.
- c) Sí, siempre que obtenga el consentimiento expreso de la primera entidad prestamista dado que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero del art. 107 de la LH, no podrán hipotecarse los bienes anteriormente hipotecados, salvo consentimiento expreso del acreedor.
- d) No, la hipoteca es nula de pleno derecho.

RESPUESTA CORRECTA: A

Finalmente, el art. 148 de la LH regula la denominada hipoteca de censos señalando:

«Cuando se redima un censo gravado con hipoteca, tendrá derecho el acreedor hipotecario a que el redimente, a su elección, le pague su crédito por completo con los intereses vencidos y por vencer, o le reconozca su misma hipoteca sobre la finca que estuvo gravada con el censo.

En este último caso se hará una nueva inscripción de la hipoteca, la cual expresará claramente aquella circunstancia, y surtirá efecto desde la fecha de la inscripción anterior».

1540

La prenda

El art. 1866 del CC determina que por contrato de prenda ha de entenderse aquel que da derecho al acreedor para retener la cosa en su poder o en el de la tercera persona a quien hubiese sido entregada, hasta que se le pague el crédito. Asimismo, añade en su segundo párrafo que, si mientras el acreedor retiene la prenda, el deudor contrajese con él otra deuda exigible antes de haberse pagado la primera, podrá aquel prorrogar la retención hasta que se les satisfagan ambos créditos, aunque no se hubiese estipulado la sujeción de la prenda a la seguridad de la segunda deuda.

La regulación general de la prenda viene **recogida en los arts. 1857 a 1862 del Código Civil**—disposiciones comunes a la prenda y a la hipoteca—, **y de manera particular en los arts. 1863 a 1873 del citado texto legal.**

CUESTIÓN

¿Cuál de los siguientes es un requisito esencial de los contratos de prenda?

- a) Que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal.
- b) Que la cosa pignorada pertenezca en propiedad al que la empeña o hipoteca.
- c) Que las personas que constituyan la prenda tengan la libre disposición de sus bienes o, en caso de no tenerla, se hallen legalmente autorizadas al efecto
- d) Todos los anteriores constituyen, de conformidad con lo previsto en el art. 1857 del CC, requisitos esenciales de los contratos de prenda.

RESPUESTA CORRECTA: D

➤ Estructura del derecho real de prenda

En lo que respecta a la estructura del derecho real de prenda es preciso considerar los elementos configuradores del mismo.

◆ Elementos personales

En cuanto a los elementos personales (sujetos), es preciso distinguir al acreedor pignoraticio, que es el titular del derecho real de prenda y, por otra parte, el deudor, que es el obligado al pago de la obligación. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico, permite la existencia de terceras personas, como así se desprende de los art. 1863 y 1866 del CC.

En cuanto a la capacidad, el art. 1857 del CC exige que la cosa pignorada sea propiedad del que la empeña (apdo. 2) y que tenga la libre disposición de sus bienes, o en caso de no tenerla, se hallen legalmente autorizados al efecto (apdo. 3).

◆ Elementos reales

Como elementos reales (u objeto) es de destacar lo señalado en el art. 1864 del CC, que indica que pueden darse en prenda todas las cosas muebles que están en el comercio, con tal de que sean susceptibles de posesión. Además, atendiendo al art. 1858 del CC se deduce que el objeto debe ser, además, enajenable.

A TENER EN CUENTA. No podrán, en ningún caso, ser objeto de prenda los animales de compañía.

Por su parte, los contratos de prenda pueden asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria (art. 1861 del CC). No obstante, cabe señalar lo determinado en el art. 55 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento que determina en su párrafo segundo que no podrá constituirse prenda ordinaria sobre bienes que se hallen pignoralados con arreglo a la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento.

◆ Elementos formales

En relación a los elementos formales, el Código Civil, con relación al principio de libertad de forma (art. 1278 del CC), no obliga a establecer ninguna forma especial pero sí es necesario que, además de los requisitos del art. 1857 del CC, la prenda se ponga en posesión (elemento esencial) del acreedor, o a un tercero de común acuerdo.

A TENER EN CUENTA. No obstante, no surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta por instrumento público la certeza de la fecha (art. 1865 del CC).

➤ **Derechos y obligaciones del acreedor del derecho real de prenda**

Derechos:

- Derecho de retención sobre la cosa (art. 1866 del CC).
- Derecho a ejercer acciones reales sobre la cosa pignoralada (art. 1869 del CC).
- Derecho a sufragio de los gastos que se hubieren ocasionado como consecuencia de conservación de la cosa (art. 1867 del CC).
- Derecho a enajenar la cosa pignoralada en caso de que el deudor no cumpla con la obligación garantizada (art. 1872 del CC).
- Derecho de cobrar el precio obtenido en la enajenación de la prenda, con preferencia a otros acreedores del deudor (art. 1922.2.º del CC).

Obligaciones:

- Obligación de no usar la cosa sin autorización del dueño (art. 1870 del CC).
- Obligación de cuidar la cosa con la diligencia de un padre de familia respondiendo de su pérdida o deterioro (art. 1867 del CC).

➤ Derechos y obligaciones del deudor del derecho real de prenda

Derechos:

- Derecho a la restitución de la cosa pignorada una vez satisfecha la obligación del pago del crédito (art. 1871 del CC).
- Derecho a ser dueño de la cosa, mientras no llegue el caso de ser expropiado (art. 1869 del CC).

Obligaciones:

- Obligación de entregar la cosa al acreedor (art. 1866 del CC).
- Obligación de no pedir la restitución de la prenda mientras no pague la deuda y sus intereses (art. 1871 del CC).
- Obligación de indemnizar al acreedor por los gastos de conservación de la cosa (art. 1867 del CC).

La anticresis

La regulación de la anticresis se encuentra recogida en los artículos 1881 a 1886 del CC.

CUESTIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1881 del CC, ¿cómo podemos conceptualizar la anticresis?

El art. 1881 del CC determina que por la anticresis el acreedor adquiere el derecho de percibir los frutos de un inmueble de su deudor con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses, si se debieren, y después al del capital de su crédito.

Por su parte, y de conformidad con lo previsto en el art. 1882 del CC, el **acreedor**, salvo pacto en contrario, está **obligado a pagar las contribuciones y cargas** que pesen sobre la finca; además de hacer **los gastos necesarios para su conservación y reparación**. No obstante, en su párrafo tercero se determina que **se deducirán** de los frutos las cantidades que emplee en uno y otro objeto.

El deudor no puede readquirir el goce de inmueble sin haber pagado antes enteramente lo que debe a su acreedor. Pero este, para librarse de las obligaciones que le impone el art. 1882 del CC, puede siempre obligar al deudor a que entre de nuevo en el goce de la finca, salvo pacto en contrario (art. 1883 del CC). La extinción de la deuda lleva aparejada la de la anticresis.

Por su parte, el art. 1884 del CC, indica que el acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por falta de pago de la deuda dentro del plazo convenido (prohibición de pacto comisorio). Asimismo, establece en este sentido que todo pacto en contrario será nulo. No obstante, el acreedor podrá pedir, en la forma que previene la LEC, el pago de la deuda o la venta del inmueble. Así lo señala la **STS, rec.1929/2013, de 15 de enero de 2015, ECLI:ES:TS:2015:74**, al determinar que la anticresis «(...) de acuerdo con la doctrina mayoritaria, debe llevar aparejada el derecho a instar la venta del inmueble para satisfacer el crédito garantizado, al señalar el artículo 1.884 del Código Civil que ‘el acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por falta de pago de la deuda dentro del plazo convenido. Todo pacto en contrario será nulo. Pero el acreedor en este caso podrá pedir, [...] el pago de la deuda o la venta del inmueble’. Pues bien, como fácilmente se colige por la mera lectura de la cláusula, en ella no se otorga al acreedor anticrético ningún derecho a vender el inmueble para hacerse pago de las cantidades garantizadas por la cesión de rentas».

Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento

La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento constituyen garantías reales mobiliarias que gravan bienes muebles con el fin de garantizar o proteger el cumplimiento de una obligación de la que trae causa esta medida.

Encontramos su regulación en la **Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de posesión** y, a diferencia de la prenda ordinaria, **no implican desplazamiento posesorio**, sino que la garantía se lleva a cabo a través de la publicidad registral.

En los artículos 1 al 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 se recogen las **disposiciones comunes** a la hipoteca mobiliaria y a la prenda sin desplazamiento de la posesión.

CUESTIÓN

A tenor de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de 16 de diciembre, en relación con el plazo de prescripción de las acciones derivadas de la garantía gravadas mediante hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, señala la respuesta correcta:

- a) Las acciones derivadas de estas garantías prescriben al año desde que puedan ser legalmente ejercitadas.
- b) Las acciones derivadas de estas garantías prescriben a los tres años desde que puedan ser legalmente ejercitadas.
- c) Las acciones derivadas de estas garantías prescriben a los cinco años desde que puedan ser legalmente ejercitadas.
- d) Las acciones derivadas de estas garantías no están sometidas a plazo de prescripción.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ La prenda sin desplazamiento

Esta garantía se encuentra regulada en la Ley de 16 de diciembre de 1954, concretamente en los artículos 52 a 66 de la misma.

La prenda sin desplazamiento es una garantía real recaída sobre bienes muebles, consistente en que, el dueño de los bienes muebles pignorados se constituya en depositario de los mismos (art. 59 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento) teniendo que conservarlos, pudiendo utilizarlos pero, sin menoscabo de los mismos, hasta que se le devuelva al acreedor el importe del principal con los intereses devengados hasta el día (art. 58 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento).

Tiene como finalidad la protección del cumplimiento de una obligación de la que trae causa, que bien el deudor la cubrirá con el importe de la obligación principal o con los bienes muebles pignorados que aseguran así el cumplimiento de la obligación.

Podrán ser **objeto de prenda sin desplazamiento** los bienes establecidos en los arts. 52 a 54 de la Ley sobre hipoteca inmobiliaria; a saber:

- Frutos pendientes y cosechas esperadas dentro del año agrícola en que se celebre el contrato, los frutos separados o productos de dichas explotaciones, los animales, sus crías y productos, las máquinas y aperos de las referidas explotaciones.

- Máquinas y demás bienes muebles identificables por características propias que no reúnan los requisitos exigidos en el artículo 42 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, las mercaderías y materias primas almacenadas, aunque no formen parte de las explotaciones a que se refiere el apartado anterior.
- Las colecciones de objetos de valor artístico e histórico, como cuadros, esculturas, porcelanas o libros, bien en su totalidad o en parte (también podrán serlo dichos objetos, aunque no formen parte de una colección).
- Los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones administrativas siempre que la ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración pública competente mediante certificación emitida al efecto.
- Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles.

Por su parte, cabe advertir que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, no podrá constituirse prenda sin desplazamiento sobre los bienes expresados en el artículo doce del referido texto legal o que por pacto hubieren sido hipotecados con arreglo al artículo 111 de la LH ni los que se hallen pignorados conforme a la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. Asimismo, dispone el art. 60 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento que «Los bienes pignorados no se podrán trasladar del lugar en que se encuentren, según la escritura o póliza, sin consentimiento del acreedor».

La constitución de **la prenda no perjudicará, en ningún caso, los derechos legítimamente adquiridos**, en virtud de documento de fecha auténtica anterior, por terceras personas sobre los bienes pignorados y sin perjuicio de la responsabilidad, civil y criminal, en que incurriere el que defraudase a otro ofreciendo en prenda como libres las cosas que sabía estaban gravadas o fingiéndose dueño de las que no le pertenecen (art. 56 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento).

El título de constitución **ha de inscribirse en el correspondiente Registro de la Propiedad**, siguiendo las reglas establecidas en el art. 70 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento; su contenido mínimo ha de contener (art. 57 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento):

- Descripción de los bienes, con expresión de su naturaleza, cantidad, calidad, estado y demás circunstancias que contribuyan a individualizarlos o identificarlos.
- Determinación, en su caso, del inmueble en que se sitúan los anteriores bienes por su origen, aplicación, almacenamiento o depósito.
- La obligación del dueño de conservarlos y mantenerlos a disposición del acreedor, para que este pueda, en cualquier momento, inspeccionarlos y comprobar la existencia y estado de los mismos, en la forma pactada o, en su defecto, conforme al artículo 63 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento.
- Los seguros concertados, con referencia a la póliza correspondiente.

El acreedor pignoraticio tendrá derecho a (art. 63 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento):

- Comprobar la existencia de los bienes pignorados.
- Inspeccionar el estado de los bienes pignorados.

El incumplimiento del dueño de los bienes habiendo sido requerido notarial o judicialmente, facultará al acreedor para solicitar del juzgado competente, acreditando ese requerimiento y la subsistencia de la prenda inscrita a su favor, que se le autorice, con intervención judicial, para penetrar en el local o lugar donde los bienes estuvieren depositados.

Serán cubiertos a cargo del deudor las expensas o gastos necesarios para la debida conservación, reparación, administración y recolección de los bienes pignorados (art. 61 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento), y la pérdida o deterioro dará derecho al acreedor a la indemnización correspondiente, exigible al responsable del daño, y si fuere el caso, a la entidad aseguradora (párrafo segundo del art. 62 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento).

➤ **Hipoteca mobiliaria**

Esta garantía se encuentra regulada en la Ley de 16 de diciembre de 1954, **concretamente en los artículos 12 a 51.**

CUESTIÓN

La hipoteca mobiliaria solo podrá constituirse sobre los bienes expresamente enumerados en la ley. ¿Cuáles son?

- Los establecimientos mercantiles.
- Los automóviles y otros vehículos de motor, así como los tranvías y vagones de ferrocarril, de propiedad particular.
- Las aeronaves.
- La maquinaria industrial.
- La propiedad intelectual y la industrial.

El art. 13 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento señala las **circunstancias que deberá contener la escritura de hipoteca mobiliaria**, sin perjuicio de las exigidas por la legislación notarial:

- Las que identifiquen la personalidad del acreedor, del deudor y, en su caso, del dueño de los bienes hipotecados.
- Descripción de los bienes que se hipotequen, especificando su naturaleza, cantidad calidad, signos distintivos y demás particularidades que en cada caso sirvan para identificarlos o individualizarlos.
- Título de adquisición de los bienes y declaración del hipotecante de que no están hipotecados, pignorados ni embargados.
- Importe, en moneda nacional, del principal garantizado, plazo para su devolución, tipo de interés si se pactare, y cantidad que se señale para costas y gastos.
- Fijación de un domicilio para requerimientos y notificaciones al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor.